

1500872-04.2022.8.26.0540

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: André Luiz Rodrigo do Prado Norcia

Comarca: Ribeirão Pires

Foro: Foro de Ribeirão Pires

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 20/09/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2118704/2022 - 02º D.P. MAUA, 24686480 - 02º D.P. MAUA, BJ0661-2/2022 - DEL.DEF.MUL. MOGI DAS CRUZES, 2118704 - 02º D.P. MAUA

Autor:

Justiça ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Ribeirão Pires

Foro de Ribeirão Pires

2ª Vara

Avenida Prefeito Valdério Prisco, nº 150, ., Centro - CEP 09400-005, Fone: (11)

4828-1088, Ribeirão Pires-SP - E-mail: ribpires2@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, DEBATES E JULGAMENTO

Processo Digital nº:

1500872-04.2022.8.26.0540

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2118704/2022 - 02º D.P. MAUA, 24686480 - 02º D.P. MAUA, BJ0661-2/2022 - DEL.DEF.MUL. MOGI DAS CRUZES, 2118704 - 02º D.P. MAUA

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

RICHARD PERES

Vítima:

Saúde Pública

Artigo da Denúncia:

*

Réu Preso

Tramitação prioritária

Aos 20 de setembro de 2022, às 15:00h, na sala de audiências da 2ª Vara do Foro de Ribeirão Pires, Comarca de Ribeirão Pires, Estado de São Paulo, sob a presidência do(a) MM. Juiz(a) de Direito Dr(a). André Luiz Rodrigo do Prado Norcia, comigo Escrevente ao final nomeada, estando presentes também, a Promotor de Justiça, Dra Vinicius Guillen; o réu RICHARD PERES [CDP de Mauá]; seu advogado, Dr. Ivandro Neves; as testemunhas arroladas pela acusação, os policiais militares: Fabiano Scarambone de Oliveira, Policial Militar e Thiago Zaminzo Herculano.

Abertos os trabalhos, pelo MM. Juiz de Direito foi oportunizado ao réu exercer seu direito de entrevista prévia com seu Defensor de forma virtual e reservada, nos termos do artigo 185, § 5º, do CPP.

A seguir, passou-se ao depoimento dos policiais militares, Fabiano e Thiago, sendo as declarações registradas em mídia.

Ao final, o interrogatório do réu, também pelo sistema audiovisual.

Após, não havendo outras provas a serem produzidas, declarou o MM. Juiz o encerramento da instrução, e, então, determinou que se passasse às alegações finais orais, gravadas pelo sistema audiovisual, iniciando-se com o Ministério Público, e na sequência, o Defensor do réu.

Pelo MM. Juiz foi proferida a seguinte sentença. "VISTOS.

RICHARD PERES, qualificado nos autos, foi denunciado e está sendo processado como incurso no artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006, porque, segundo a denúncia, no dia 02 de maio de 2022, por volta das 05h45min, na Travessa Nova Jersey, 137, Aliança, na cidade e comarca de Ribeirão Pires/SP, RICHARD PERES, qualificado a fls. 05, trazia consigo e guardava, para entregar a consumo de terceiros, 185 invólucros de crack, com peso líquido de 150g, 22 invólucros de cocaína, com peso líquido de 30,5g, e 14 invólucros de skunk e 129 invólucros de maconha, com peso líquido total de 208g, drogas ilícitas que causam dependência física psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

A denúncia foi recebida a fls. 89/90.

O acusado foi devidamente citado e apresentou resposta à acusação a fls. 87/88, sendo mantido o recebimento da denúncia.

Durante a instrução criminal, foram ouvidas as testemunhas arroladas pela acusação e, ao final, o réu foi interrogado.

Manifestaram-se em alegações finais o d. representante do Ministério Público e da defesa.

É o relatório.

Fundamento e decido.

A ação penal é procedente. A materialidade do delito está pelo auto de prisão em flagrante de fl. 4; auto de exibição e apreensão de fls. 14/15 e pela prova oral produzida.

A autoria é indubitosa. Vejamos.

A testemunha policial militar Thiago Zaminzo Herculano contou que estava em patrulhamento de rotina no local dos fatos quando notou dois indivíduos saindo de uma viela, um destes com uma bolsa feminina, o que gerou suspeita. Informou que durante a busca pessoal no indivíduo que portava a bolsa feminina, identificado como Richard Peres, foi localizada grande quantidade de substâncias entorpecentes em posse do mesmo, divididas em pequenas porções, sendo que parte estava em bolsos de sua roupa e parte estava no interior da bolsa feminina que portava. Salientou que foi localizado, também, o valor de R\$ 3.124,75 em notas de pequeno valor, bem como moedas.

A testemunha Fabiano Scarambone de Oliveira, policial, informou que, no dia do fato, estava em patrulhamento de rotina no local dos fatos, quando notou dois indivíduos saindo de uma viela, um destes portando uma bolsa feminina, o que gerou suspeita e motivou a abordagem. Durante a busca pessoal no indivíduo que portava a bolsa feminina, identificado como Richard Peres, foi localizada grande quantidade de substâncias entorpecentes em posse do mesmo, divididas em pequenas porções, sendo que parte estava em bolsos de sua roupa e parte estava no interior da bolsa feminina que portava. Salientou que foi localizado, também, o valor de R\$ 3.124,75 em notas de pequeno valor, bem como moedas.

O réu Richard Peres, em seu interrogatório, contou que realmente traficou entorpecentes naquela data, quando foi abordado e localizado em sua posse a

substância entorpecente apreendida, bem certa quantia em espécie. Alegou que praticou o crime por necessidade, precisava de dinheiro e não arrumava emprego. Pois bem.

Assim, verifica-se que o acusado cometeu fato típico e, não havendo causas excludentes de ilicitude, tampouco de culpabilidade, sua condenação é medida de rigor.

Passo a fixar a pena, consoante o sistema trifásico (art. 68 do Código Penal). Com base no artigo 59 do CP saliento que a reprovabilidade da conduta praticada pelo acusado não teve intensidade que justifique aumento na pena base. A conduta social e a personalidade do acusado não podem ser analisadas diante da falta de elementos seguros nos autos. Os motivos, circunstâncias e consequências do crime não diferenciam, quando comparados com outros da mesma espécie em situações semelhantes, não merecendo assim, este, maior reprovabilidade. Reconheço, porém a grande quantidade e diversidade de drogas, motivo pelo qual aumento a pena base em um ano.

Diante dessas circunstâncias judiciais, fixo a pena-base em 06 anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa.

Na segunda-fase, compenso a agravante da reincidência com a confissão do réu.

Na terceira fase, causas de aumento e de diminuição de pena não foram cogitadas.

O réu não faz jus a qualquer tipo de substituição, uma vez que reincidente.

O valor do dia-multa será o mínimo legal, ante a falta de maiores informações sobre a situação financeira do acusado.

O regime inicial de cumprimento de pena, tendo em vista a reincidência e as demais circunstâncias do crime equiparado a hediondo, será o fechado.

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a presente ação e CONDENO o réu RICHARD PERES, qualificado nos autos, como incurso nas sanções do artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006, ao cumprimento de pena privativa de liberdade de 06 (seis) anos de reclusão, em regime inicial FECHADO, e ao pagamento de 600 (seiscentos) dias-multas, no piso legal.

Diante da reincidência específica e das circunstâncias judiciais, necessária a manutenção da prisão. Não poderá, portanto, o réu recorrer em liberdade.

DECLARO o perdimento dos objetos/ quantia em dinheiro apreendidos, nos termos da Lei n. 11.343/06.

Oportunamente, após o trânsito em julgado desta decisão, tomem-se as seguintes providências: 1) Em cumprimento ao disposto pelo artigo 72, parágrafo 2º, do Código Eleitoral, oficie-se o Tribunal Regional Eleitoral deste Estado, comunicando a condenação do réu, com sua devida identificação, acompanhada de fotocópia da presente decisão, para cumprimento do quanto estatuído pelo artigo 15, III, da Constituição Federal; 2) Oficie-se ao IIRGD, fornecendo informações sobre a condenação do réu. Custas na forma da lei. P.R.I Ribeirão Pires, 20 de setembro de 2022".

NADA MAIS. A seguir foi a presente encerrada. Lido e achado conforme, vai devidamente assinado pelo MM. Juiz e dispensada assinatura das demais partes. AS PARTES SAEM INTIMADAS DA SENTENÇA. Não havendo óbice na utilização de sistema de gravação audiovisual, a audiência foi gravada e será encartada aos autos em termo apartado, nos termos do comunicado 1350/2020. Caso as partes tenham interesse, poderão obter cópia das gravações enviando pedido para o e-mail suellenstj@tjsp.jus.br, conforme Comunicado CG nº 284/2020, sendo desnecessária a transcrição, nos termos do § 2º do artigo 405 do Código de Processo Penal. Nada mais. Eu, SUELLEN PEREIRA DE SOUZA, digitei.